

民法院受理民事诉讼的范围。

【法院裁判要旨】

广东省广州市从化区人民法院经审理认为：村集体经济组织与人民政府签订的《留用地折算货币补偿协议书》性质上属于行政协议，村集体经济组织成员起诉要求确认该行政协议无效，不属于人民法院受理民事诉讼的范围某经济合作社作为农村集体经济组织取得的留用地折算货币补偿款，是征地补偿安置费用的组成部分，属于农村集体经济组织所有，如何分配、使用，属于村民自治的范畴，村集体经济组织成员就分配留用地折算货币补偿款提起诉讼，不属于人民法院受理民事诉讼的范围。对相关起诉应裁定不予受理。

广东省广州市从化区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条、《中华人民共和国民法典》第二百六十一条、《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定作出裁定：

对蔡某的起诉，法院不予受理。

蔡某不服一审裁定，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院作出裁定：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

一、留用地与留用地折算货币补偿协议

征收农村集体经济组织土地所需的留用地，是国家征收农村集体土地后，按实际征收土地面积的一定比例，作为征地安置另行安排给被征地农村集体经济组织用于发展生产的建设用地。留用地的使用权及其收益全部归该农村集体经济组织所有。2014年《中共中央国务院关于全面深化农村改革加快推进农

业现代化的若干意见》提出，探索实现留地安置、补偿等多种方式，确保被征地农民长期受益。2019年《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定，征收补偿应以实现被征地农民长久生活保障为目标。目前我国已有多个省份在实施留用地安置制度，留用地安置成为征地补偿的一种重要补偿方式，广东省也先后颁布留用地管理相关文件。《广东省征收农村集体土地留用地管理办法》第三条规定，被征地农村集体经济组织选择折算货币补偿而放弃留用地安置的，可不安排留用地，采取折算货币方式补偿。《广州市人民政府办公厅关于进一步加强征收农村集体土地留用地管理的意见》规定，被征地农村集体经济组织采取留用地折算货币补偿兑现留用地的，由征地单位与被征地农村集体经济组织签订留用地折算货币补偿协议。因此，签订留用地折算货币补偿协议，是行政机关履行补偿法定职责的方式，属于行政行为，该协议在性质上属于行政协议。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定了提起民事诉讼的条件，其中第四项规定当事人提起的诉讼应当“属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖”。而关于民事诉讼的范围，《中华人民共和国民事诉讼法》第三条规定：“人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。”本案中，案涉《留用地折算货币补偿协议书》是某经济合作社与区某镇人民政府签订的行政协议，蔡某因对协议约定“将征收某社留用地的补偿款纳入集体资产管理，不分到个人”有异议，起诉要求确认该留用地折算货币补偿协议无效，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应通过行政程序等合法途径予以解决。

二、留用地折算货币补偿款是征地补偿安置费用的组成部分

《中华人民共和国民法典》第二百六十一条规定：“农民集体所有的不动产和动产，属于本集体成员集体所有。下列事项应当依照法定程序经本集体成员决定：……（三）土地补偿费等费用的使用、分配办法……”《广东省征收农村集体土地留用地管理办法》第三条规定：“留用地按实际征收农村

集体经济组织土地面积的10%至15%安排，具体比例由各地级以上市人民政府根据当地实际以及项目建设情况确定。但符合下列情况之一的可不安排留用地，采取折算货币方式补偿：（一）被征地农村集体经济组织选择折算货币补偿而放弃留用地安置的……”《广州市人民政府办公厅关于进一步加强征收农村集体土地留用地管理的意见》规定：“农村集体经济组织领取的留用地折算货币补偿款，应纳入农村集体财产统一管理，在不违反禁止性规定的前提下，按照村民自主管理原则，由农村集体经济组织自行决定用于发展集体经济、提高农民生活水平或者改善养老和医疗保障。”综上，土地补偿费及留用地货币补偿款均属于农村集体经济组织所有，如何分配、使用，属于村民自治的范畴。

《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第三款规定：“农村集体经济组织成员就用于分配的土地补偿费数额提起民事诉讼的，人民法院不予受理。”本案中，某经济合作社与区某镇政府签订了《留用地折算货币补偿协议书》后，区某镇政府将某经济合作社留用地补偿款142.548万元发放到某经济合作社账户，上述补偿款均属于某经济合作社所有，在不违反法律的强制性规定的情况下，由农村集体经济组织按照村民自主管理原则决定如何使用。故本案中蔡某就分配留用地补偿款提起诉讼，不属于人民法院受理民事诉讼的范围。

编写人：广东省广州市从化区人民法院 李寒冰

农村土地承包经营户家庭成员死亡对土地征收补偿款 分配产生的法律后果

—— 罗某甲诉罗某丙等承包地征收补偿费用分配案

【案件基本信息】

1. 调解书字号

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院(2023)新23民终2138号民事调解书

2. 案由：承包地征收补偿费用分配纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 罗某甲

被告(上诉人): 罗某丙

被告(被上诉人): 罗某乙、罗某丁、罗某戊、罗某己、罗某庚

第三人: 某村委会

【基本案情】

罗某甲、罗某乙、罗某丙、罗某丁、罗某戊、罗某己、罗某庚及罗某辛(已去世)系兄弟姐妹,其母亲为刘某某(2019年去世)、父亲罗某某(1984年去世)。刘某某去世前,与罗某甲为一个家庭承包户,刘某某系户主,二人户籍地均为某村。罗某丙、罗某乙虽成家分户,但其户籍地仍在某村。其他被告成家分户后户口均已迁出。

1999年二轮土地承包时,某县政府向刘某某制发农村土地承包经营权证书,承包方户主刘某某,共有人刘某某、罗某甲,承包土地面积10亩,承包期

限1999年12月15日至2029年12月15日，计30年。

因某县北环路修路需占用某村部分土地，2020年11月，某村委会对土地进行整合，确权户主刘某某，共有人刘某某、罗某甲，最终地亩数为7.7亩。根据征地和整合情况，某村委会对土地进行制表，刘某某个人最终地亩数为3.7亩；罗某甲分户，最终地亩数4亩。